

辽宁省人民代表大会常务委员会 关于批准《沈阳市制定地方性法规条例 (修订)》的决定

(2017年3月31日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过)

辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议对沈阳市人民代表大会常务委员会报请省人民代表大会常务委员会批准的《沈阳市制定地方性法规条例(修订)》进行了审议,决定同意辽宁省人民代表大会法制委员

会的审查意见,予以批准,由沈阳市人民代表大会常务委员会公布施行。

辽宁省人大常委会办公厅

2017年4月24日印发

沈阳市制定地方性法规条例

(2001年2月14日沈阳市第十二届人民代表大会第四次会议通过;

2001年3月27日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准

2017年1月12日沈阳市第十五届人民代表大会第六次会议修订;

2017年3月31日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准)

第一章 总则

第一条 为了规范市人民代表大会及其常务委员会的立法活动,完善立法程序,提高立法质量,根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国立法法》的规定,结合本市实际,制定本条例。

第二条 本市地方性法规的制定、修改、废止及其相关活动,适用本条例。

市人民政府规章的备案审查,适用本条例。

第三条 制定地方性法规应当遵循下列原则:

(一) 遵循宪法,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放;

(二) 依照法定的权限和程序,从国家整体利益出发,维护社会主义法制的统一和尊严;

(三) 体现人民的意志,发扬社会主义民主,坚持立法公开,保障人民通过多种途径参与立法活动;

(四) 根据本行政区域内的具体情况和实际需要,科学合理地规定公民、法人和其他组织的权利与义务、国家机关的权力与责任。法规规范应当明确、具体,具有针对性和可执行性,体现地方特色。

第四条 市人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下,可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的下列事项制定地方性法规:

(一) 为执行法律、行政法规、省地方性法规的规定,需要根据本行政区域内的实际情况作出具体规定的事项;

(二) 属于本行政区域内的地方性事务需要制定地方性法规的事项;

(三) 除《中华人民共和国立法法》第八条规定的事项外,其他事项国家尚未制定法律或者行政法规,根据本行政区域内实际,需要制定地方性法规的事项。

第五条 规定本行政区域特别重大事项的地方性法规,应当由市人民代表大会通过。

第二章 制定地方性法规的准备

第六条 制定地方性法规应当编制年度立法计划,根据需要可以编制五年立法规划。

市人民代表大会常务委员会(以下简称常务委员会)通过年度立法计划、五年立法规划等形式,加强对立法工作的统筹安排。

第七条 市人民政府、市人民代表大会专门委员会(以下简称专门委员会)、常务委员会工作机构应当于每年的十一月三十日前向常务委员会提出下一年度的立法项目。

本行政区域内的其他国家机关、政党、社会团体、企业事业组织、公民可以向常务委员会、市人民政府、专门委员会提出立法建议。

第八条 常务委员会法制工作机构负责编制年度立法计划和五年立法规划的具体工作,并按照常务委员会的要求,督促年度立法计划和五年立法规划的落实。

常务委员会法制工作机构编制年度立法计划和五年立法规划时,应当认真研究代表的议案和建议,广泛征集意见和建议,科学论证评估。

第九条 年度立法计划和五年立法规划由市人民代表大会常务委员会主任会议(以下简称主任会议)通过并向社会公布。

年度立法计划一般包括立法正式项目和立法调研项目。

年度立法计划在实施过程中确需调整的,提案人应当写出书面报告,说明理由,由常务委员会法制工作机构进行研究,提出是否调整的意见,由主任会议决定。

第十条 地方性法规草案由提案人组织起草。

有关的专门委员会、常务委员会法制工作机构应当提前参与地方性法规草案起草工作。

第十一条 起草地方性法规草案,起草单位应当建立工作责任制度。

起草地方性法规草案,起草单位应当听取各方面意见,进行调查研究和科学论证。

起草单位可以邀请有关专家、学者参与起草工作,对于专业性较强的地方性法规草案,也可以委托专家、教学科研单位、社会组织等起草。

第十二条 提出地方性法规制定、修改案，提案人应当同时提出下列材料：

- (一) 地方性法规草案文本；
- (二) 地方性法规草案说明；
- (三) 地方性法规草案的法律、法规依据和说明；
- (四) 其他必要的资料。

提出地方性法规废止案，提案人应当同时提出废止案的说明和其他必要的资料。

第三章 市人民代表大会制定 地方性法规的程序

第十三条 市人民代表大会举行会议的时候，主席团、常务委员会、市人民政府、各专门委员会、市人民代表大会代表十人以上联名，可以向市人民代表大会提出地方性法规案。

第十四条 主席团提出的地方性法规案，由市人民代表大会会议审议。

常务委员会、市人民政府、各专门委员会提出的地方性法规案，由主席团决定列入会议议程。

市人民代表大会代表联名提出的地方性法规案，由主席团决定是否列入会议议程，或者先交有关的专门委员会审议、提出是否列入会议议程的意见，再决定是否列入会议议程。专门委员会审议的时候，可以邀请提案人列席会议，发表意见。

第十五条 向市人民代表大会提出的地方性法规案，在市人民代表大会闭会期间，可以先向常务委员会提出，经常务委员会会议依照本条例第四章规定的有关程序审议后，决定提请市人民代表大会审议，由常务委员会或者提

案人向大会全体会议作说明。

常务委员会依照前款规定审议地方性法规案，应当通过多种形式征求市人民代表大会代表的意见，并将有关情况予以反馈。专门委员会和常务委员会工作机构进行立法调研，可以邀请有关的市人民代表大会代表参加。

第十六条 常务委员会决定提请市人民代表大会会议审议的地方性法规案，应当在会议举行的三十日前将地方性法规草案发给代表。

第十七条 向市人民代表大会提出的地方性法规案，在列入会议议程前，提案人有权撤回。

第十八条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案，大会全体会议听取提案人的说明后，由各代表团审议。

各代表团审议地方性法规案时，提案人应当派人听取意见，回答询问。

各代表团审议地方性法规案时，根据代表团的要求，有关机关、组织应当派人介绍情况。

第十九条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案，由有关的专门委员会进行审议，向主席团提出审议意见，并印发会议。

第二十条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案，由法制委员会根据各代表团和有关的专门委员会的审议意见，对地方性法规案进行统一审议，向主席团提出审议结果报告和地方性法规草案修改稿，对重要的不同意见应当在审议结果报告中予以说明，经主席团会议审议通过后，印发会议。

地方性法规草案修改稿经各代表团审议，由法制委员会根据各代表团的审议意见进行修改，提出地方性法规草案表决稿，由主席团提

请大会全体会议表决,由全体代表的过半数通过。

第二十一条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案,必要时,主席团常务主席可以召开代表团团长会议,就地方性法规案中的重大问题听取各代表团的审议意见,进行讨论,并将讨论的情况和意见向主席团报告。

主席团常务主席也可以就地方性法规案中的重大专门性问题,召集代表团推选的有关代表进行讨论,并将讨论的情况和意见向主席团报告。

第二十二条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案,在交付表决前,提案人要求撤回的,应当说明理由,经主席团同意,并向大会报告,对该地方性法规案的审议即行终止。

第二十三条 地方性法规案在审议中有重大问题需要进一步研究的,经主席团提出,由大会全体会议决定,可以授权常务委员会根据代表的意见进一步审议,作出决定,并将决定情况向市人民代表大会下次会议报告;也可以授权常务委员会根据代表的意见进一步审议,提出修改方案,提请市人民代表大会下次会议审议决定。

第二十四条 交付市人民代表大会表决未获得通过的地方性法规案,如果提案人认为必须制定该地方性法规,可以按照本章规定的有关程序重新提出,由主席团决定是否列入会议议程。

第四章 常务委员会制定地方性法规的程序

第二十五条 主任会议、市人民政府、各专门委员会和常务委员会组成人员五人以上联

名,可以向常务委员会提出地方性法规案。

第二十六条 主任会议提出的地方性法规案,由常务委员会会议审议。

市人民政府、各专门委员会提出的地方性法规案,由主任会议决定列入常务委员会会议议程,或者先交有关的专门委员会审议、提出报告,再决定列入常务委员会会议议程。如果主任会议认为地方性法规案有重大问题需要进一步研究,可以建议提案人修改完善后再向常务委员会提出。

常务委员会组成人员五人以上联名提出的地方性法规案,由主任会议决定是否列入常务委员会会议议程,或者先交有关的专门委员会审议,提出是否列入会议议程的意见,再决定是否列入常务委员会会议议程。不列入常务委员会会议议程的,应当向常务委员会会议报告或者向提案人说明。专门委员会审议的时候,可以邀请提案人列席会议,发表意见。

第二十七条 市人民政府、各专门委员会提出的地方性法规案,应当分别经市人民政府常务会议、专门委员会会议讨论通过。

向常务委员会提出的地方性法规案,应当于常务委员会会议举行的二十日前提出。

第二十八条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案,常务委员会有关工作机构应当在会议举行的七日前将地方性法规草案发送给常务委员会组成人员。

常务委员会会议审议地方性法规案时,应当邀请有关的市人民代表大会代表列席会议。

第二十九条 向常务委员会提出的地方性法规案,在列入会议议程前,提案人有权撤回。

第三十条 列入常务委员会会议议程的地

地方性法规案，一般应当经三次常务委员会会议审议后再交付表决；各方面意见比较一致的，可以经两次常务委员会会议审议后交付表决；调整事项较为单一或者部分修改的地方性法规案，各方面意见比较一致的，也可以经一次常务委员会会议审议即交付表决。

第三十一条 常务委员会会议第一次审议地方性法规案，在全体会议上听取提案人的说明，由分组会议进行审议。

提案人的说明应当阐明立法的必要性、依据、主要内容及其他需要说明的问题。

第三十二条 常务委员会会议第二次审议地方性法规案，在全体会议上听取法制委员会关于法规草案修改情况和主要问题的汇报，由分组会议进一步审议。法制委员会应当提出地方性法规草案修改稿。

第三十三条 常务委员会会议第三次审议地方性法规案，在全体会议上听取法制委员会关于地方性法规草案审议结果的报告，由分组会议对地方性法规草案修改稿进行审议。

第三十四条 常务委员会审议地方性法规案时，根据需要，可以召开联组会议或者全体会议，对地方性法规草案中的主要问题进行讨论。常务委员会审议地方性法规案时，应当逐条进行审议。

第三十五条 常务委员会分组会议审议地方性法规案时，提案人应当派人听取意见，回答询问。

常务委员会分组审议地方性法规案时，根据小组的要求，有关机关、组织应当派人介绍情况。

第三十六条 列入常务委员会会议议程的

地方性法规案，由有关的专门委员会进行审议，提出审议意见，在常务委员会第一次审议时印发常务委员会会议。

专门委员会审议地方性法规案时，应当召开全体会议逐条进行审议，根据需要，可以要求有关机关、组织派有关负责人说明情况。

专门委员会审议地方性法规案时，可以邀请其他专门委员会的成员列席会议，发表意见。

第三十七条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案，由法制委员会根据常务委员会组成人员、有关的专门委员会的审议意见和各方面提出的意见，对地方性法规案进行统一审议，提出审议结果报告和地方性法规草案修改稿，对重要的不同意见应当在审议结果报告中予以说明。对有关的专门委员会的审议意见没有采纳的，应当向有关的专门委员会反馈。

法制委员会审议地方性法规案时，应当邀请有关的专门委员会的成员列席会议，发表意见。

第三十八条 地方性法规草案修改稿经常务委员会会议审议，由法制委员会根据常务委员会组成人员的审议意见进行修改，提出地方性法规草案表决稿，由主任会议提请常务委员会全体会议表决，由常务委员会全体组成人员的过半数通过。

地方性法规草案表决稿交付常务委员会会议表决前，主任会议根据常务委员会会议审议的情况，可以决定将个别意见分歧较大的重要条款提请常务委员会会议单独表决。

单独表决的条款经常务委员会会议表决后，主任会议根据单独表决的情况，可以决定将地方性法规草案表决稿交付表决，也可以决定暂

不付表决,交法制委员会和有关的专门委员会进一步审议。

第三十九条 对多部地方性法规中涉及同类事项的个别条款进行修改,一并提出地方性法规案的,经主任会议决定,可以合并表决,也可以分别表决。

第四十条 专门委员会之间对地方性法规草案的重要问题意见不一致时,应当向主任会议报告。

第四十一条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案,法制委员会、有关的专门委员会和常务委员会法制机构应当听取各方面的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会等多种形式。

地方性法规案有关问题专业性较强,需要进行可行性评价的,应当召开论证会,听取有关专家、部门和市人民代表大会代表等方面的意见。论证情况应当向常务委员会报告。

地方性法规案有关问题存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整,需要进行听证的,应当召开听证会,听取有关基层和群体代表、部门、人民团体、专家、市人民代表大会代表和社会有关方面的意见。听证情况应当向常务委员会报告。

常务委员会法制机构应当将地方性法规草案发送相关领域的市人民代表大会代表、区县(市)人民代表大会常务委员会以及有关部门、组织和专家征求意见。

第四十二条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案,应当在常务委员会会议后将地方性法规草案及其起草、修改的说明等向社会公布,征求意见,但是经主任会议决定不公布

的除外。向社会公布征求意见的时间一般不少于三十日。征求意见的情况应当向社会通报。

第四十三条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案,常务委员会工作机构应当收集整理分组审议的意见和各方面提出的意见以及其他有关资料,分送法制委员会和有关的专门委员会,并根据需要,印发常务委员会会议。

第四十四条 拟提请常务委员会会议审议通过的地方性法规案,在法制委员会提出审议结果报告前,常务委员会法制机构可以对地方性法规草案中主要制度规范的可行性、法规出台的时机、法规实施的社会效果和可能出现的问题等进行评估。评估情况由法制委员会在审议结果报告中予以说明。

第四十五条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案,在交付表决前,提案人要求撤回的,应当说明理由,经主任会议同意,并向常务委员会报告,对该地方性法规案的审议即行终止。

第四十六条 交付常务委员会全体会议表决未获得通过的地方性法规案,如果提案人认为必须制定该地方性法规,可以按照本章规定的有关程序重新提出,由主任会议决定是否列入会议议程。

第四十七条 列入常务委员会会议审议的地方性法规案,因各方面对制定该地方性法规的必要性、可行性等重大问题存在较大意见分歧搁置审议满两年的,或者因暂不付表决经过两年没有再次列入常务委员会会议议程审议的,由主任会议向常务委员会报告,该地方性法规案终止审议。

第五章 地方性法规的报批、公布

第四十八条 市人民代表大会及其常务委员会制定、修改和废止的地方性法规，由常务委员会报请省人民代表大会常务委员会批准。

第四十九条 地方性法规报经批准后，由常务委员会发布公告予以公布，并及时在常务委员会公报和沈阳人大网以及《沈阳日报》上刊载。

在常务委员会公报上刊登的地方性法规文本为标准文本。

第五十条 公布地方性法规的公告应当载明该地方性法规的制定机关、通过日期、批准机关、批准日期和施行日期。

第六章 地方性法规的解释、修改、废止

第五十一条 地方性法规解释权属于常务委员会。

地方性法规有以下情况之一的，由常务委员会解释：

（一）地方性法规的规定需要进一步明确具体含义的；

（二）地方性法规制定后出现新的情况，需要明确适用地方性法规依据的。

第五十二条 市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各专门委员会和区、县（市）人民代表大会常务委员会可以向常务委员会提出地方性法规解释的要求。

第五十三条 常务委员会法制研究机构研究拟订地方性法规解释草案，由主任会议决定列入常务委员会会议议程。

第五十四条 地方性法规解释草案经常务

委员会会议审议，由法制委员会根据常务委员会组成人员的审议意见进行审议、修改，提出地方性法规解释草案表决稿。

第五十五条 地方性法规解释草案表决稿由常务委员会全体组成人员的过半数通过，报请省人民代表大会常务委员会批准后，由常务委员会发布公告予以公布。

第五十六条 常务委员会的地方性法规解释同地方性法规具有同等效力。

第五十七条 地方性法规有以下情况之一的，应当予以修改或者废止：

（一）与宪法、法律、行政法规、省地方性法规相抵触的；

（二）已不适应实际需要的；

（三）其他情况需要修改或者废止的。

修改地方性法规，应当采取修正或者修订的方式。

第五十八条 市人民代表大会闭会期间，常务委员会可以对市人民代表大会制定的地方性法规进行部分补充和修改，但是不得同该地方性法规的基本原则相抵触。

第五十九条 地方性法规的修改和废止程序，适用本条例第三章、第四章、第五章的有关规定。

地方性法规修改后，必须公布新的地方性法规文本。

第七章 规章的备案审查

第六十条 市人民政府制定的规章应当在公布后的三十日内报常务委员会备案。

第六十一条 常务委员会对市人民政府制定的不适当的规章有权予以撤销。

第六十二条 规章的备案审查程序,由常务委员会制定。

第八章 其他规定

第六十三条 地方性法规草案与本市的其他地方性法规相关规定不一致的,提案人应当予以说明并提出处理意见,必要时应当同时提出修改或者废止本市其他地方性法规相关规定的议案。

法制委员会和有关的专门委员会审议地方性法规案时,认为需要修改或者废止本市其他地方性法规相关规定的,应当提出处理意见。

第六十四条 地方性法规可以采用条例、规定、规则、办法等名称。

第六十五条 地方性法规根据内容需要,可以分章、条、款、项、目。

章、条的顺序号用中文数字依次表述,款不编序号,项的序号用中文数字加括号依次表述,目的序号用阿拉伯数字依次表述。

地方性法规标题的题注应当载明制定机关、通过日期、批准机关和批准日期。经过修改的法规,应当依次载明修改机关、修改日期、批准机关和批准日期。

第六十六条 制定、修改、废止地方性法

规应当符合立法技术规范要求。

常务委员会法制工作机构负责提出立法技术规范,报主任会议审定后施行。

第六十七条 有关的专门委员会或者常务委员会有关工作机构可以组织对地方性法规或者地方性法规中的有关规定进行立法后评估。评估情况应当向常务委员会报告。

第六十八条 常务委员会应当根据法律、行政法规、省地方性法规的制定或者修改情况,以及本市地方性法规实施的具体情况,及时对地方性法规进行清理。

法规清理的具体工作由常务委员会法制工作机构组织实施。

第六十九条 常务委员会法制工作机构可以对有关地方性法规具体问题的询问进行研究,予以答复,并报常务委员会备案。

第九章 附则

第七十条 本条例自2017年7月1日起施行。1994年1月20日沈阳市第十一届人民代表大会常务委员会第七次会议通过的《沈阳市人民代表大会常务委员会制定地方性法规的规则》同时废止。

关于《沈阳市制定地方性法规条例(修订)》的说明

沈阳市人大常委会

《沈阳市制定地方性法规条例》(以下简称《条例》),于2017年1月12日经沈阳市第十

五届人民代表大会第六次会议修订通过。为了便于市人大常委会组成人员更好地了解和审议